

통 보

1. 제 목 : 정보화 사업 계약 업무에 관한 사항

2. 관계기관 : ●●●●실, ▲▲▲▲실

3. 내 용

가. 업무개요

●●●●실 ●●●●부와 ▲▲▲▲실 ▽▽▽▽부는 [표 1]과 같이 우리 공단 요양정보시스템 구축 사업의 계약 업무를 수행하였습니다.

[표 1] 요양정보시스템 구축 관련 계약 변경 내용

문서번호	문서제목	주요 내용
●●●●부-3287 (2020.09.11.)	한국보훈복지의료공단 요양정보시스템 구축 사업 계약 요청	최초 계약 체결 (2020.11.25.~2021.05.23.)
▽▽▽▽부-4413 (2020.11.25.)	한국보훈복지의료공단 요양정보시스템 구축 용역 계약 체결 알림	
●●●●부-2082 (2021.05.21.)	요양정보시스템 구축 용역 변경계약 요청	계약 만료일 임박하여 개발비 산정 방식 변경 계약 체결
▽▽▽▽부-1718 (2021.05.26.)	한국보훈복지의료공단 요양정보시스템 구축 용역 변경계약 체결 알림	
●●●●부-2888 (2021.07.05.)	요양정보시스템 구축 용역 변경계약(연장계약) 요청	계약 종료 후 계약 기간 3개월 연장 (2021.5.24.~2021.08.23.)
▽▽▽▽부-2476 (2021.07.13.)	한국보훈복지의료공단 요양정보시스템 구축 용역 변경계약 체결 알림	

나. 관계법령 및 판단기준

공공기관은 민간을 대상으로 한 계약업무를 원활히 추진하기 위해서 국가법령인 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 '국가계약법'이라 함)과 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」을 적용하고, 17개의 기획재정부 계약예규에서 정한 기본 사항에 따라 계약 체결 업무를 수행하여야 합니다.

이를 위해 우리 공단은 국가계약법 제6조(계약사무의 위임·위탁) 제4항에 따라 공단 「직제규정시행세칙」에 ▲▲▲▲실 하부 조직으로 ▽▽▽▽부를 두어 본사 용역 및 물품 구매와 조달에 관한 사항을 수행하고 계약업무에 관한 제 규정을 관리하도록 정하고 있습니다.

한편, 공단 「직제규정시행세칙」 제5조 제3항에 의하면 공단의 각 조직 단위는 상호 관련이 있는 업무에 관하여 전 조직체가 유기적으로 운영되도록 협의 또는 협조할 의무가 있다고 명시하고 있습니다.

따라서 우리 공단 각 사업 추진 부서와 계약 부서는 민간을 대상으로 하는 계약 체결이 필요한 경우 부서 간 업무를 공유하고 유기적으로 협조하여 계약 업무 기본 사항과 계약 법령 등을 준수하여 사업을 추진하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 요양정보시스템 소프트웨어 개발비 산정에 관한 사항

▽▽▽▽부는 「SW사업 대가산정 가이드」에 따라 기능점수 방식으로 요양 정보시스템 소프트웨어 개발비를 산정하였으나, 효율적인 사업 진행을 위해 투입 인력관리가 필요하다는 ●●●●실의 요청에 따라 업무협의를 통해 투입공수 방식으로 계약을 체결(2020.11.24.)하였습니다.

그리고 ●●●●부는 계약 만료일(2021.5.23.)이 임박해 코로나19로 인한 인력 관리의 어려움으로 기능점수 방식으로 변경계약을 의뢰하였고, ▽▽▽▽부는 [표 2]와 같이 ②기능점수당 단가를 대가산정 가이드 기준으로 적용할 경우 총계약금액이 증가하는 점을 감안¹²⁾하여, 총금액 변동이 없는 범위에서 기능점수 방식으로 [표 3]과 같이 변경계약을 체결(2021.5.21.)하였습니다.

12) 변경 산출내역서상 기능점수당 단가 : 311,522원

[표 2] 소프트웨어 개발비 산정 내역

총 기능점수 ①	기능점수 단가 (원) ②	보정계수					개발원가 (원) ⑧
		규모 ③	연계복잡성 ④	성능⑤	다중사이트 ⑥	보안성 ⑦	
2003.9	311,522	0.9544	1.00	1.05	1.00	1.06	663,117,307
합계(보정 후 개발원가) ⑧=(①×②×③×④×⑤×⑥×⑦)							663,117,307
이윤 ⑨ = ⑧ × 19%(이윤)						19%	125,992,288
소프트웨어 개발비 ⑩ = ⑧ + ⑨							789,109,595
소프트웨어 개발비(십만단위절사) ⑪							789,000,000

[표 3] 요양정보시스템 구축사업 계약 내용

기존계약 (2020.11.25.)		변경계약 (2021.5.21.)		차 이
구 분	금 액	구 분	금 액	
인프라 도입 및 서비스	584,000,000원	인프라 도입 및 서비스	599,000,000원	15,000,000원
개발비 (인력투입)	804,000,000원	개발비 (기능점수)	789,000,000원	△15,000,000원
VAT	138,800,000원	VAT	138,800,000원	
합 계	1,526,800,000원	합 계	1,526,800,000원	

2) 요양정보시스템 구축 사업 계약 연장에 관한 사항

또한, ▽▽▽▽부는 상대 업체의 계약이행 불가항력의 사유가 발생하였을 경우, 계약기간 종료 전에 계약기간 연장을 서면으로 신청받아 해당 사유를 확인하고 계약기간 연장을 추진하여야 하나, 계약기간 만료 후 ●●●●부의 코로나19에 따른 계약연장 의뢰와 관련하여 이미 요양정보시스템 구축 사업 계약 만료일(2021.5.23.)이 지났음에도 3개월 연장계약을 체결(2021.7.5.)하였습니다.

상기와 같이 본사 ●●●●실 요양정보시스템 구축 계약 관련 업무를 확인한 결과 산출내역서상 개발비 산정, 계약 연장 등이 법령 및 기준에 맞지 않게 진행된 문제점이 있어, 이에 대해 주의를 촉구할 필요가 있습니다.

4. 관계기관 의견 : ●●●●실과 ▲▲▲▲실은 감사 결과에 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○이사, ■■이사는

- 공단 정보화 사업 관련 용역 및 구매 계약 업무 추진 시, 절차에 대한 ▽
▽▽▽부의 검토, 법령·기준 공유 등으로 해당 업무를 법 기준에 맞게 수행할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)